



Garantie bancaire pour la Loterie Nationale

La soussignée

ING Belgique,

après dénommée "la Banque";

se porte par la présente, vis-à-vis de

la LOTERIE NATIONALE, société anonyme de droit public (loi du 19 avril 2002) dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 25 - 33, représentée par Monsieur J. HAEK, Administrateur délégué, appelée ci-après "la Loterie Nationale",

caution solidaire et indivisible pour {Vos coordonnées},

appelé ci-après "le débiteur",

En sûreté de toutes les obligations que le débiteur a ou aura contractées envers la Loterie Nationale en raison de la convention avec la Loterie Nationale suite à l'accord de principe du {Date de signature du contract avec la Lotterie Nationale}, dont la caution déclare avoir entière et bonne connaissance et dont la caution accepte les dispositions et le fait que celles-ci lui soient opposables ainsi qu'en raison de renouvellements, de substitutions, d'adaptations et de modifications éventuelles à la convention précitée et/ou à ses annexes, sans que de tels renouvellements, substitutions, adaptations et/ou modifications puissent être considérés comme novation à concurrence de {montant de la garantie}, à majorer le cas échéant des intérêts, accessoires et frais dus sur le montant, en ce compris les frais de justice. La majoration ne pourra s'élever à plus de 10% de la somme principale.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE AUX CONDITIONS ET DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article I.1

La caution renonce aux bénéfices de discussion et de division ainsi qu'au recours aux articles 2036 et 2037 du Code Civil et à tous les autres privilèges accordés par la Loi aux cautions. Il ajournera toute subrogation aux droits de la Loterie Nationale et tout recours contre le débiteur tant que la dette principale existe en tout ou en partie.

Article I.2

L'obligation de la caution reste valide, la caution ne peut invoquer la novation ni invoquer le terme dont seraient convenus la Loterie Nationale et le débiteur au cas où celui-ci n'y aurait plus droit, et la Loterie Nationale n'a aucun devoir d'information si les obligations actuelles ou futures du débiteur envers la Loterie Nationale sont élargies ou réduites, si leur nature, leurs modalités, leurs modes d'utilisation et leurs sûretés sont modifiés, si le débiteur se chargeait de nouvelles obligations envers la Loterie Nationale ou si le débiteur modifiait sa structure juridique dans l'avenir.

Article II.

La caution s'engage, en raison du présent cautionnement et à concurrence du montant de celui-ci, à payer endéans les 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi, dans lequel la Loterie Nationale sollicite le paiement du montant qu'elle déclare avoir à réclamer au débiteur, majoré des intérêts, accessoires et autres frais éventuels, tant vis-à-vis du débiteur que vis-à-vis de la caution. Au plus tard au moment de l'expédition du courrier recommandé précité, la Loterie Nationale envoie une mise en demeure recommandée au débiteur, le cachet de la poste faisant foi.

La preuve de la dette du débiteur sera considérée être fournie de façon suffisante par la présentation de situations du compte du débiteur, déclarés véritables et conformes par la Loterie Nationale.

La caution se dénie le droit de contester ces situations de compte.

Article III

Outre et sauf la faculté de la Loterie Nationale de conclure, sans l'autorisation de la caution, à propos de ce que la Loterie Nationale a ou aura à réclamer au débiteur, un accord quelconque que la Loterie Nationale jugera bon et de renoncer à des sûretés commerciales ou autres, sans que la caution ne puisse recourir à l'une ou l'autre de ces actions, la Loterie Nationale n'a pas besoin de l'autorisation de la caution, pour conclure un accord ou un arrangement avec le débiteur, notamment dans le cas d'une faillite du ou d'une prorogation de paiement provisoire ou définitive pour le débiteur. Dans les cas visés ci-dessus, sa créance pour le montant principal reste néanmoins de vigueur envers la caution.

En cas de faillite du débiteur et sauf en cas de paiement, la caution ne sera libérée de son engagement qu'une fois que la Loterie Nationale aura reçu, à sa requête, le paiement sur la base de l'état de répartition.

Article IV

La Loterie Nationale n'est pas tenue au protêt en matière de promesses, de lettres de change et/ou d'autres valeurs qui lui seront remises par le débiteur ou pour le compte de celui-ci et qui ne seront pas payées ou liquidées au jour de paiement, même pas si elles faisaient l'objet d'une novation.

Article V

Il ne pourra être mis fin au cautionnement que par lettre recommandée à la poste, moyennant le respect d'un préavis d'au moins un mois.

Après l'expiration du délai de préavis, la caution reste tenue des obligations du débiteur envers la Loterie Nationale couvertes par ce cautionnement et dont l'origine se trouve dans les actes posés avant le jour d'expiration du cautionnement. Cette obligation cesse d'office d'exister 3 mois après la fin du délai de préavis, sauf si la Loterie Nationale communique par lettre recommandée et motivée à la caution, avant l'expiration de ce délai de 3 mois qu'il subsiste des obligations du débiteur trouvant leur origine dans des opérations exécutées avant la dénonciation du cautionnement.

Article VI

La caution reconnaît que la convention précitée, a été conclue intuitu personae avec le débiteur et qu'elle fait partie de l'accomplissement de ses tâches conformément à la loi du

19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, et elle s'engage à ne pas accepter cette convention en nantissement et/ou sûreté pour fournir le présent cautionnement et/ou pour accorder tout autre crédit, financement et/ou emprunt.

Article VII

Tous les litiges au sujet du présent cautionnement seront soumis au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles.

La Loterie Nationale se réserve cependant le droit d'assigner le soussigné devant le même tribunal que celui devant lequel est assigné le débiteur au cas où celui-ci serait un autre tribunal que celui de Bruxelles.

DRAFT